



Resolución Directoral N° 000026432025

Tocache, **15 OCT 2025**

VISTO, el Memorando N° 1045-2025-GRSM/DRE-UGELSM/DIR, de fecha 13 de octubre de 2025, que autoriza proyectar resolución de reconocimiento de pago de devengados e intereses legales de preparación de clases, en cumplimiento al mandato judicial, recaído en el expediente judicial N° 00078-2024-0-2209-JR-CI-01; a favor de **CARLOS ELVIS AREVALO SINTI**, identificado con **DNI N° 16425771** y demás documentos adjuntos, con un total de Ciento cincuenta y cuatro (154) folios útiles, y;

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 0929 de Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Que, de acuerdo el Informe Legal N° 011-2024-GRSM-DRE/AJ de fecha 2 de abril de 2024 de la oficina legal de la Dirección Regional de Educación San Martín concluye de acuerdo a los fundamentos expuestos, y en concordancia a lo señalado en el Informe N° 00407-2024 -MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, a fin de evitar apercibimientos de multas y denuncias, no contravenir la Constitución Política del Perú y lo resuelto precedentemente por la Organización Mundial del Trabajo, de conformidad de lo establecido en el Artículo 4º Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que no debe ser aplicable el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGSC, en los cálculos que se realizan por concepto de bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, toda vez que se debe respetar el criterio de la remuneración total (íntegra) motivado por los jueces de la causa en el cual la remuneración total o íntegra comprende todos los conceptos que el trabajador percibe.





UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N°00002643 2025

Que, el accionante **CARLOS ELVIS ARÉVALO SINTI** interpone demanda materia **ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA**, recaído en el expediente judicial N° 00079-2024-0-2209-JR-CI-01, siendo así, mediante Resolución Judicial N° 04 de fecha 2 de diciembre de 2024, emitida por el Juzgado Especializado Civil de la Provincia de Tocache, resolvió declarar **FUNDADA** la demanda interpuesto por **CARLOS ELVIS ARÉVALO SINTI** en consecuencia **NULA** la Resolución Directoral U.G.E.L. N° 000366-Tocache de fecha 26 de febrero de 2013, y **NULA** la Resolución Directoral Regional N° 3548-2024-GRSM/DRE de fecha 15 de octubre de 2024, que la entidad demandada **UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE TOCACHE**, emita nueva resolución administrativa, **DISPONIENDO** el **PAGO DEL REINTEGRO** de la bonificación especial por preparación de clases, en atención al 30% de su remuneración total o íntegra del demandante Carlos Elvis Arévalo Sinti en su condición de docente nombrado, actualmente en actividad, desde el 21 de mayo de 1990 [fecha en que entro en vigente la Ley N° 25212, que modificó la Ley N° 24029 hasta el 25 de noviembre del 2012 [fecha en que se publicó Ley N° 29944 — "Ley de Reforma Magisterial, en aplicación de la Ley N° 24029. modificada por la Ley N° 25212, con deducción de los importes que hayan sido abonados por dicho concepto sobre la base de la remuneración total permanente; más intereses legales; la misma que fue apelada por la parte demandada ante la Sala Penal Mixta de Apelaciones de Mariscal Cáceres - Juanjuí, generándose la Resolución N° 7 de fecha 21 de enero de 2025, que resuelve **CONFIRMARON** la sentencia contenida en la resolución N° 04 de fecha 2 de diciembre de 2024, emitido por el Juez del Juzgado Especializado Civil de la Provincia de Tocache, **ORDENARON** que la entidad demandada **CUMPLA** con emitir la resolución administrativa disponiendo el pago de reintegro de la bonificación especial mensual por preparación de clases, en atención al 30% de su remuneración total o íntegra del demandante Carlos Elvis Arévalo Sinti, en su condición de docente nombrado, actualmente en actividad, desde el 21 de mayo de 1990 hasta el 25 de noviembre del 2012, con deducción de los importes que hayan sido abonados por dicho concepto sobre la base de la remuneración total permanente, más intereses legales.



Que, en ese contexto la Dirección Regional de Educación ha emitido la Resolución directoral regional N° 2270-2025-GRSM/DRE de fecha 26 de junio del 2025, que resuelve en su **Artículo PRIMERO: RECONOCER POR MANDATO JUDICIAL**, recaído en el expediente N° 00079-2024-0-2209-JR-CI-01, a favor de **CARLOS ELVIS AREVALO SINTI**, a) El pago de reintegro de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación, equivalente al Treinta por ciento (30%) de su remuneración total o íntegra, b) Se calcule y se cancele el pago de los reintegros devengados generados por la indebida aplicación del Decreto Supremo 051-91-PCM, desde el desde el 21 de mayo de 1990 hasta el 25 de noviembre del 2012 periodo laborado bajo los alcances de la Ley del Profesorado - Ley 24029 y su modificatoria Ley N° 25212, correspondiéndole la bonificación por preparación de clases y evaluación; sin perjuicio de que si en el decurso de este proceso se efectuaron otros pagos



Resolución Directoral Nº 000026432025

parciales a favor de los demandantes deberán deducirse de este monto dispuesto en su pago, c) **El cálculo y el pago de los intereses legales** generados hasta el día anterior al pago total de los devengados; y; siendo FUNDADA la demanda mediante sentencia contenida en la Resolución Nº 04 de fecha 02 de diciembre de 2024, emitida por el Juzgado Especializado Civil de la Provincia de Tocache; y **REQUIRIENDO** su ejecución mediante Resolución Nº 08 de fecha 11 de junio de 2025, emitida por el Juzgado Civil — Sede Tocache. **Autoriza** a la oficina Administración de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache emitir la Resolución con el cálculo correspondiente conforme a lo establecido en la sentencia contenida en la Resolución Nº 07.

Que, con Nota Informativa Nº **0085-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ** de fecha 21 de agosto del 2025, la Oficina de Asesoría Jurídica de la UGEL Tocache, sugiere se autorice la emisión de la Resolución Directoral dando cumplimiento al mandato judicial recaído en el expediente judicial Nº **00079-2024-0-2209-JR-CI-01**, en observancia del Artículo 4º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado por Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, que prescribe que: *"Toda persona y autoridad está obligado acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanada de la autoridad judicial competente, en sus propios términos. Sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa que la Ley señala"*.

Que, precisando el cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución Nº 08 de fecha 11 de junio del 2025, ante Juzgado Civil - Sede Tocache; se da cumplimiento a lo señalado por el Órgano Jurisdiccional, la oficina de Planilla y el Equipo de Cálculos de dudas sociales de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, corre el monto calculado en el informe Nº **128-2025-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM-GRRHH-DS**, el cual asciende el monto devengado la suma de **Cincuenta Mil seiscientos ochenta y seis con 16/100 Soles (S/ 50,686.16)**, e intereses legales la suma de **Treinta mil ochenta y ocho con 23/100 (S/ 30,088.23)**, haciendo un total de **Ochenta mil setecientos setenta y cuatro con 39/100 soles (S/ 80,774.39)** los cuales han pasado a formar parte del monto que corresponde a las liquidaciones de los devengados generados desde la vigencia de la Ley Nº 25212, hasta la fecha de su derogatoria tomando como referencia de cálculo los montos percibidos por el servidor desde el mes de mayo de 1990, fecha de vigencia de la Ley Nº 25212, modificatoria de la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado, cuya fuente de información fueron las Resoluciones, el Informe Escalafonario, planilla de pagos según hoja de cálculo que se adjunta y que forman parte de la presente resolución;

Respecto al pago de intereses legales, debe señalarse que el demandante durante el periodo reconocido ha venido gozando de sus remuneraciones; por lo que, las Bonificaciones Especial y Adicional amparadas tienen naturaleza previsional, y por tanto



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00002643 2025

los intereses legales deben calcularse conforme a la Nonagésima Séptima Disposición Complementaria Final de la Ley N°29951, tal como ha quedado delimitado en el Precedente Judicial contenido en la **Casación N°5128-2013-Lima**, que señala "El Interés Fijado por adeudo de carácter previsional, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la República y el Tribunal Constitucional, es el interés legal fijado por el Banco Central de reserva del Perú, de acuerdo a los artículos 1242° y siguientes del Código Civil. En consecuencia, debe observarse la limitación prevista en el artículo 1249° de dicho Código de acuerdo a la naturaleza jurídica de la materia previsional, y de las funciones asignadas a la entidad encargada de su cumplimiento", siendo que, en ambos casos deben liquidarse hasta el cumplimiento efectivo del pago de devengados. Que, es preciso indicar Decreto Ley N° 25920, artículo 3°, prescribe: **El interés legal sobre los montos adeudados por el empleador se devenga a partir del día siguiente de aquel en que se produjo el incumplimiento y hasta el día de su pago efectivo**, sin que sea necesario que el trabajador afectado exija, judicial o extra judicialmente, el cumplimiento de la obligación al empleador o prueba haber sufrido algún daño.



Que, a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la precitada resolución, y a lo ordenado por la Dirección Regional de Educación San Martín se procede a emitir la resolución administrativa reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación los calculados en *el Informe N° xxxxx-2025-GRSM-DRE-UGEL T/ADM-GRHH-DS* de fecha xxx de octubre del 2025,

De conformidad con lo establecido por el artículo 4° del D.S. N° 017-93-JUS Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, mediante **Ley N° 32185 — del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2025**.

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica, de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, y en uso de las facultades conferidas en la Resolución Directoral Regional N° 3842-2024-GRSM/DRESM de fecha 30 de octubre de 2024;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER POR MANDATO JUDICIAL, a favor del demandante **CARLOS ELVIS AREVALO SINTI**, identificado con DNI N° **16425771**, recaídos en el expediente judicial N° **00079-2024-0-2209-JR-C1-01**, el pago de la suma



Resolución Directoral N° 0002643 2025

de Cincuenta Mil seiscientos ochenta y seis con 16/100 Soles (S/ 50,686.16), e intereses legales la suma de Treinta mil ochenta y ocho con 23/100 (S/ 30,088.23), haciendo un total de Ochenta mil setecientos setenta y cuatro con 39/100 soles (S/ 80,774.39), periodo comprendido, **desde el 21 de mayo de 1990 hasta el 25 de noviembre del 2012**, calculados en el Informe N° 128-2025-GRSM-DRE-UGEL T/ADM-GRHH-DS, disponiendo se pague la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al treinta por ciento (30%), sobre la base de la remuneración Total o íntegra del demandante, y el pago de los reintegros devengados generados por la indebida aplicación del Decreto supremo número 051-91-PCM, desde la fecha en que la Ley le reconoce dicho beneficio hasta el 25 de noviembre del 2012 debiendo descontarse los montos pagados que ha percibido; siendo **FUNDADA** la demanda mediante sentencia contenida en la Resolución N° 04 de fecha 2 de diciembre de 2024, emitida por el Juzgado especializado Civil de la Provincia de Tocache; y **REQUIRIENDO** su ejecución mediante Resolución N° 8 de fecha 11 de junio de 2025, emitida por el Juzgado Civil - Sede Tocache.



Apellidos y Nombres del Demandante	N° Resolución RDR	N° de Expediente Judicial	Periodo	Monto devengado S/	Monto interés legal S/	Total
CARLOS ELVIS AREVALO SINTI	2270-2025-GRSM/DRE	N° 00079-2024-0-2209-JR-CI-01	desde el 21 de abril de 1990 hasta el 25 de noviembre de 2012	S/ 50,686.16	S/ 30,088.23	S/ 80,774.39



ARTÍCULO SEGUNDO. – NOTIFICAR a través de la Oficina de Atención al Usuario y Comunicaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local la presente resolución al administrado, copia fedateada a la Procuraduría Pública Regional San Martín y a la Oficina de Administración de la Dirección Regional de Educación San Martín.

ARTÍCULO TERCERO. - PUBLICAR, la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Mag. Roni Coral Vargas
DIRECTOR (E) DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL TOCACHE

RCV/DUGEL
EATR/JA
GTR/R-GRHH